

Sie wurden abgelehnt und dürfen trotzdem bleiben Staat beendet Ausreisepflicht in Zehntausenden Fällen

Sie wurden abgelehnt und dürfen trotzdem bleiben; Staat beendet Ausreisepflicht in Zehntausenden Fällen

Die Welt

Freitag 30. Juni 2017

Copyright 2017 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: WIRTSCHAFT; Wirtschaft; S. 10; Ausg. 150

Length: 890 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Die Arbeitsplätze, das Sozialsystem, die vielfältigen Diasporagemeinden und die positive Einstellung vieler Deutscher zu starker Zuwanderung dürften hauptsächlich erklären, warum ausgerechnet die Bundesrepublik seit Jahren das beliebteste westliche Zielland für Flüchtlinge und illegale Migranten ist.

Für Letztere dürfte auch das geringe Risiko eine Rolle spielen, dass der teure und oft gefährliche Einwanderungsraum in einem Abschiebungsflieger platzt. Das enge Netz aus Schutztiteln, Folgeanträgen, Rechtsansprüchen, Duldungsgründen und Härtefallkommissionen fängt fast jeden irgendwie auf, der aus einer Armuts- oder Krisenregion unerlaubt nach Deutschland reist. Eine vitale Szene aus Menschenrechtsorganisationen, Asylanwälten, Politikern und Ehrenamtlichen berät die Migranten, wie das komplexe Regelungsgeflecht zu nutzen ist. Wenig fürchten muss, wer als Schutzsuchender anerkannt wird. Zwar ist die Aufnahme von Flüchtlingen so konzipiert, dass sie zeitlich befristet ist. Doch nur sehr selten wird ein einmal vergebener Schutzstatus widerrufen: 395 Mal war dies im vergangenen Jahr der Fall, wie die WELT vor Monaten berichtet hatte.

Wird der Asylantrag aber negativ beschieden oder wegen Aussichtslosigkeit zurückgezogen wird der Ausländer ausreisepflichtig. Diesen Status haben aktuell etwa 220.000 Menschen. Unter ihnen verfügen allerdings drei Viertel über eine Duldung, weil ihre Abschiebung vorläufig nicht möglich ist. Sie sind sozusagen verpflichtet zu gehen, aber berechtigt zu bleiben. Hauptgrund für die vielen Duldungen sind fehlende Identitätspapiere. Sei es, weil der Herkunftsstaat sich weigert, einen Bürger zurückzunehmen; oder weil der Migrant erfolgreich eine falsche Identität vortäuscht und der angebliche Herkunftsstaat ergo keine Dokumente für ihn ausstellen kann.

Nun gilt dieser Status der Ausreisepflicht nicht für alle Ewigkeit. Grundsätzlich kann er auf zwei Arten beendet werden: erstens durch die Ausreise, sei sie freiwillig oder erzwungen. Und zweitens, indem der Staat die Ausreisepflicht zurückzieht und durch einen Aufenthaltstitel ersetzt. So etwas geschieht in Zehntausenden Fällen pro Jahr. Ein erster Hinweis auf den Umfang findet sich in den Angaben der Bundesregierung, dass zum Jahreswechsel rund 556.000 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland lebten - die meisten schon seit mehr als sechs Jahren. 46 Prozent von ihnen verfügen demnach schon über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht, die sogenannte Niederlassungserlaubnis. Weitere 34 Prozent von ihnen haben eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Die

Sie wurden abgelehnt und dürfen trotzdem bleiben Staat beendet Ausreisepflicht in Zehntausenden Fällen

Gründe für die vielen Legalisierungen Ausreisepflichtiger kann man aus dem Bundesinnenministerium (BMI) erfahren. Wie eine Sprecherin der WELT mitteilt, waren zum 31. Mai dieses Jahres 50.081 ehemalige Ausreisepflichtige im Ausländerzentralregister gespeichert, die eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erhielten. Diese wird vergeben, wenn die Ausreise vom Ausländer unverschuldet nicht möglich ist und zudem mit dem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Wie das Ministerium weiter mitteilt, sind 6405 ehemalige Ausreisepflichtige mit einer Aufenthaltserlaubnis für Härtefälle registriert; desweiteren 6834 ehemalige Ausreisepflichtige mit verschiedenen Aufenthaltstiteln für gut integrierte oder qualifizierte Zuwanderer und deren Angehörige.

Allerdings ist laut Bundesinnenministerium die Vergabe von Aufenthaltstiteln an Ausreisepflichtige aus allen übrigen Gründen nicht statistisch auswertbar, weil diese Titel an Ausreisepflichtige wie auch an nicht Ausreisepflichtige erteilt werden können. Daher komme zu den oben genannten Summen "noch eine statistisch nicht gesondert auswertbare Zahl von ehemals vollziehbar Ausreisepflichtigen hinzu, denen mittlerweile eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, zum Beispiel wegen Heirat mit einem Deutschen beziehungsweise Unionsbürger, einem Kind mit einem Deutschen beziehungsweise Unionsbürger", teilt das BMI der WELT mit.

Durch diese Vergabe von Aufenthaltserlaubnissen steigt auch die Zahl der im Ausländerzentralregister gespeicherten Ausreisepflichtigen nur sehr gemächlich - während vor allem durch die vielen abgelehnten Asylbewerber viel mehr Menschen ausreisepflichtig werden. Alleine in den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurde schon wieder über 372.637 Asylanträge entschieden. Dabei wurde mehr als die Hälfte negativ beschieden, also ohne Erteilung eines der vier Schutztitel (Asyl, Genfer-Konventions-Flüchtling, Subsidiär- oder Abschiebungsschutz).

Die große Koalition hat die Legalisierungspolitik in Deutschland im August 2015 mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts weiter ausgeweitet. Mit einer seit vielen Jahren von Grünen und Linken geforderten stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung erhielten kinderlose Geduldete nach acht Jahren und Familien mit Kindern sechs Jahre nach der Einreise damit einen Rechtsanspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis, wenn sie keine Straftaten begangen haben, über grundlegende Sprachkenntnisse verfügen und ihr "Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit gesichert ist bzw. dies in Zukunft zu erwarten ist". Auch können jetzt unter 21-Jährige, die seit mindestens vier Jahren geduldet sind oder einen Schulabschluss erreicht haben, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); ILLEGALE EINWANDERER (90%); POLITIK (89%); ARBEITSMIGRATION (78%); POLITISCHES ASYL (77%); MENSCHENRECHTE (72%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (72%); EHRENAMT & FREIWILLIGENDIENSTE (70%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (70%)

Geographic: DEUTSCHLAND (73%)

Sie wurden abgelehnt und dürfen trotzdem bleiben Staat beendet Ausreisepflicht in Zehntausenden Fällen

Load-Date: June 30, 2017

End of Document